ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮޓެއް ހަރަންޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހަމަހަމަކުރުމާ ސާފު ހަމަހަމަކުރުމުގެ ނަޒަރިއްޔާ، އެ ފައިސާ ބަދަލުކުރާ ކަމަށް އޮތް ނިންމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޚިލާފުވާ އަސާސީ ދަރަނިވެރި އެ ފައިސާ ދައްކާނެ ޒިންމާ ކާތިބު ކަމަށް ނިންމާކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަޑިޔަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރުމުން އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުޢީ ޕްރޮޖެކްޓް ނިކާ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުމެއް ހިއްސާކުރެވުނެވެ، (ހަޔަރ ޕަރޗަސް) އާއި އުޅަނދު ވިއްކުމާ އަދި ދެފަރާތް ހުރި ފަރާތް ކޮންޓްރެކްޓް ގޮތުން ދައްކަން ގޮތުގެ ހުށަހެޅުން ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަން އެއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމި އާންމު ތަފާސީލުތަކެއް ކޮށްގައިވާ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 ރުފިޔާ ޗެކެއް ހަދަން ބައުންސްވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޢީ ފުރިހަމަ ނިންމަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދިން ކުރިއަށް ގެންދާ ސީދާ ވަގުތު ދައްކަން، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުފެއްދި ގޮތުގެ ހުއްދަ އަދި އިންވެސްޓްމަންޓު ދިނުމުން ވިއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރީގެ 250،000 ރުފިޔާ ޗެކުގެ އިތުރުން 400،000 ރުފިޔާ ޗެކަކީ ދަރަނިދައްކާ ފަރާތް، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދިނުމެވެ. އެ އީމެއިލްގައި ދިން ޖަވާބުގައި، އެކަން ވެފައިވާ ވައުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ގޮސް ގަބޫލުކޮށް ނިންމި ނަމަވެސް، އެއީ އިލްތިޒާމުގެ ބަދަލުކަމަށް ނިންމި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ދަރަނިއެއް ކަމުގައި ހަވާލާދީގެން ކަނޑައަޅާ، އޭނާ ތަންފީޒުކުރުން އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވާނަމަ ނިންމާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ ޕ. އަލިފާ ސިންގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޒީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުދައްޔަނު ނަސީމަށް، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އަންގާ އެއްބަސްވީ US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް ދުވެރިކޮން ހުކުމަކަށް އެދި، ޖ ޕ. އަލިފާ ސިންގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުދައްޔަނު ނަސީމު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްސަލަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުދައްޔަނު ނަސީމު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަތިން މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުދައްޔަނު ނަސީމު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ، މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ ޕ. އަލިފާ ސިންގެ އަތުން US$ 150,000.00 ދިނުމަކީ މުދައްޔަނު ނަސީމު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ، ޤަރުޟުގެ ގޮތުގައި ނެގި ދިނުމަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުދައްޔަނު ނަސީމު ބުނުމުން، އެއީ ޤަރުޟުގެ ގޮތުގައި ނެގި އަދި ވަކިޕްރޮސެސްކޮށް ކަމަށް ނެގި ހުށަހެޅުމާއިކަމަށް ޖ ޕ. އަލިފާ ސިންގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބަދަލު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހިމެނުނު ޖ ޕ. އަލިފާ ސިންގެ ކުރިއަށް ނުކުމެ ހުށަހަޅާ ދޭގޮތް ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން ހުރި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާކަމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމިފައިނުވާކަން ދެނެގަތުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އިތުރު ކަމެއް ޖ ޕ. އަލިފާ ސިންގެ އަތު އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ ޕ. އަލިފާ ސިންގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ، މުދައްޔަނު ނަސީމުގެ ނިޔަތް އޮޅުވާލުމެއް، މުދައްޔަނު ނަސީމުއަށް ފޯނުން ގޮތުން ބަދަލުވާފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނިޔާކުރުގައިވާތީ، ޝަރީޢަތުގައި އަސްލު ތަކުރާރު ކުރާ ގޮތުގެ މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމެއް ނުކުރެވޭކަން؛
5. ފޯނުން ގޮތުން ބަދަލުވާ އެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން ހުރި ނުވާ ތަނުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި ނަޒަރު ކުރުމުގައި މުޢާމަލާތް އޮތްތޯ ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ފާއިތުވި ގޮތަށް ބަސްދެވުމެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ކުރެވޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެވެސް، ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ ސާފު ބަޔާން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތާ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޢުނުޞުރުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ޢަމަލު ނުކުރެވުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް އުސޫލު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކޮންޓްރެކްޓުވަނީ ސާފު ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ އާއި ޕްރޮމިސަރީ ގެތެރެއިން ދެފުށުގެ ވާހަކަ ދޫކުރެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވައްދަން ބަސްނަގާފައިވާ ޢ.ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ ކޮށް ހަމަކުރުން ނުވާނެ ކަމުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެހެނިހެން ޤަރާރުތަކުގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައެއް ދުރުދުރުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެކަނުން ދާންޖެހޭގޮތަކަށް އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގާގެ ވައްދަލު ހާމާގެ މުޢާމަލާތް ދަރަނިއަދާކުރުމާ" މި މާނައިގައި ކިޔާފައި ހަރަކާތްތަކުގެ ބަރާބަރުކުރުމެއް އުސޫލާއި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކުރާ ވައްދަލު ދަރަނިއަދާކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބަލާލުމަށް ހަރަކާތްތަކުގެ ބަރާބަރުކުރުމުގެ ނުވާ ކަމަށާއި، މުޢާމަލާތް ނުވާ އަދި ވީއެއް ބަދަލުގައި ބަލަހައްޓާފައިވާ ނުވާ ވައްދަލު ލިބުނު މުޢާމަލާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވާ ކަމަށާއި، ވައްދަލު ޢަމަލުގެ ނުރުހުމުގައި އެހެން ވައްދަލު ފާއިތުވި ގޮތުން މުޢާމަލާތުގެ ޝަރުޢީ ހުކުމަކީ ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބެލޭނެ ބައެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ރައުޔާއި ޚިލާފަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވި ފަނޑިޔާރުގެ ރައުޔު ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުން ބަޔާންކޮށްދެއްވި، 14 ޖަނަވަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބަޔާންކޮށްދެއްވި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ކޯޓަކުގެ ޤަޟިއްޔާއަށް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަށްވުރެ ގިނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް، އެ ފަރާތްތަކުން ހިއްސާކުރާ ފައިދާއެއް ލިބުމަށް ޓަކައި ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ގުޅިގެން ކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައިވާނެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހިއްސާދާރުކަމުގެ އެއްބަސްވުން ނުލިޔެވިގެންވިޔަސް ނުވަތަ ލިޔެވިގެންވިޔަސް އެއްބަސްވުމަކުން ވެވިދާނެއެވެ. އެ ހިއްސާދާރުން ވަނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގައި ހިއްސާވާ ހިއްސާދާރުކަމުގައެވެ.

3. އަދި ތިޔަ ދެފަރާތުގެ ގުޅުމެއް، ކުރި ފިހާރައެއް، ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމުގައި ވާނަމަ، "ގޮތެއް ޕާޓްނަރޝިޕެއް" ކަމުގައި ބަލާނީ އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތްކުރަނީ ކުރެވޭ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ އެގޮތަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. އެއީ ޕާޓްނަރޝިޕް އުފެދުނު ހުރިހާ ފަރާތެއް ނޫނެވެ.

4. ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުރިހާ ފަރާތެއް ޕާޓްނަރުންނާ ކަމުގައި ބުނެވިފައިވެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޕާޓްނަރުންނާ އެއްބަސްވުމަކުން ބޭނުންވެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޕާޓްނަރުންގެ އިތުރުގޮތުގައި ނުވަތަ ޝަރުޢީ ގޮތުގައި ހިއްސާ ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުން ގޮތް ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވާނަމަ، ޕާޓްނަރުންނަށް އެންމެހާ ގޮތެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. ޕާޓްނަރުން ގޮތް ކަންތައްތަކުގައި ނުވާނަމަ، ޕާޓްނަރުން ޢަމަލުކުރާ އެފަދަ ކަންތައް ކޮށް އެއީ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުރިހާ ކަމެއް އިޖުތިމާޢީ ދިރުމުގެ ހަގީގަތް، ހުރިހާ ފަރާތެއް އެ މުޢާމަލާތަކާ ސަބަބުން ވެރިކަމުގެ ނަތީޖާ ސާބިތުވެފައިވުން ބޭނުން، އެ ހުރިހާ ކަމަކީ ނުވަތަ އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ޕާޓްނަރޝިޕުގެ އުފެދުން ނިންމާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަމީދު ވ. ފްލީޓްވުޑް (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އެއްގޮތްވާ ގޮތުން، ޤާނޫނު ޕާޓްނަރުން އަދި ޤާނޫނު ބާރު ޕާޓްނަރޝިޕެއް ލިބިގަތުމަށް އަސާސީ ތިން ރުކުނެއް ހުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެކެވެ. އެއީ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ސަބަބެވެ. ފައިސާ ދައްކައިގެން އިތުރު ފާއިދާ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި، އެކަން ވިޔަފާރިއެއް ގޮތެއް ނިންމަން، ވަކި ރައްދު ފަރާތްތަކުން ސާބިތުކޮށް ޕާޓްނަރުނަކަށް ފާއިދާ، އެފަދަ އިޖުތިމާޢީ އުފެދުމުގައި ބަލާނެ ނިޔަތެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތު، އެހެން މީހަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ގޮތަކަށް އިތުރު ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ކުރާ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް އެއީ އިތުރު މުސްތަޤްބަލުގައި ފައިދާ ލިބިދާނެ ގޮތަކަށް ކުރާ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް، ވިޔަފާރީގެ މިޒާނުގައި ބަލާ ހިއްސާކުރުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ ފައިދާ ބަލާފައިވާ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެއީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ އިސްލާމީ އަސާސެކެވެ.

9. ވިޔަފާރި ޝަރިކަތެއް އަސާސީ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ފައިދާ ހިއްސާކުރުން ވަކި ޝަރުޠުތަކެއްގެ ދަށުގައި ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަމަކީ ޝަރިކަތެއް ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ވަކި ފައިދާ ހިއްސާކުރުމުގެ ނިޔަތް، ފައިދާ ހިއްސާކުރުމުގެ ޝަރުޠު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެވެ.

10. "މިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން [illegible] މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިފާފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްތަކުގައެއް ނުފެނެއެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ބަސްތަކުގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. [illegible] މައްޗަށް [illegible]، މުޤާބިލެއް ނުލާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުމެއް ނުލާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވި މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ޤާނޫނީ ގޮތުން [illegible] ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޚަރަދަކަށް ވެއްޓިފައިވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ދިޔާނަތުގެ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހެއެވެ.

13. ވަޢުދު [illegible] ފަރާތުން [illegible] ފަރާތުގެ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި އަމަލުތަކީ، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި އަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި [illegible] "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމެއް މަނާވެގެންނަމަވެސް، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަށް ހުއްޓުން އެސްޓޮޕަލްގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދިފާޢުގެ [illegible] ކުރިން ޤާއިމުވެ ދެމިއޮތް ޤާނޫނީ [illegible] ނުވަތަ [illegible] ޙައްޤުތަކުގެ ދިފާޢުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު [illegible] ފަރާތުން އިދިކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާއިރު [illegible] ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އެއްކަމެއް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުމާއި، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުން ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމާއި، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުކުމް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެކަން ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު [illegible] ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންކަން [illegible] އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު [illegible] ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ އަމަލުތަކެއް ކުރުމާއި، އެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން [illegible] ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ޙައްލު ލިބިދިނުމުގެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ދީފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުވުން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެންގުން ކަމުގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ޓެކްސްޓެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވައުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިފަ ނުދިއުމުގެ މައްސަލައެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާން ރިއާޔަތްކުރާ ގޮތުން މި އުސޫލު ތަތުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުމިނުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަކަށް ދާންޖެހޭފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުލީ ކޮންޓްރެކްޓަކުން ވުރެން ޙާޞިލުވާ އުސޫލުތަކެއް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުލީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިބްރާހީމް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އަނެއް (ވަޢުދު ލިބުނު) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމަށް ބަލަން ކަނޑައެޅޭ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ލިބުނު ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމަށް ބެލުމުގައި (ޑިޓްރިމެންޓަލް ރިލަޔަންސް) ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހިއްޖެނަމަ، ވަޢުދު ލިބުނު ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ބަރޯސާވުމުގެ ސަބަބުން، ބަދަލު ނުވަތަ އިންސާފު ހޯދުމަށް ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނެކަން؛
4. އަދި ހަރަކާތްތެރިވާ ބާރުސާވެފައިވާ ޙަޤީޤަތް ހަމައެކަނި ދުވަސް، ފެނިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ވަޢުދު ފަރާތަށް އިންސާފު ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ކުށެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ދިމާއަށްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.